



**Gilt für
Deine ganze
Ausbildung!**

INFO FÜR AUSZUBILDENDE UND BETRIEBE

Gut durch die Ausbildung.

Pflichten und Rechte im Ausbildungsverhältnis, das Vorgehen bei
Abmahnung und Kündigung sowie die zuständigen Beratungsstellen –
für Auszubildende in den Grünen Berufen.



Das Ausbildungsverhältnis begründet Pflichten und Rechte auf beiden Seiten. Der Betrieb vermittelt den Beruf; Du erbringst im Gegenzug Mitarbeit und Lernbereitschaft – einschließlich wiederkehrender und einfacher Tätigkeiten, die zu jedem Beruf gehören. Die folgende Übersicht fasst beide Seiten zusammen.

Deine Pflichten

- **Anpacken und lernen.** Einsatz und Lernbereitschaft – Bestnoten schuldest Du niemandem.
- **Auch Routine gehört dazu.** Aufräumen, sauber machen, den Hof kehren, Geräte pflegen, Handgriffe üben – normaler Teil jedes Berufs, keine Schikane.
- **Anweisungen befolgen**, wenn sie mit der Ausbildung oder dem Betrieb zu tun haben. Fragen darfst Du immer.
- **Pünktlich und zuverlässig** sein – auch in der Berufsschule, die ist Pflicht.
- **Sorgfältig arbeiten.** Werkzeuge, Maschinen, Tiere und Pflanzen pfleglich behandeln.
- **Sicherheitsregeln einhalten** und Schutzausrüstung tragen.
- **Berichtsheft führen** – regelmäßig, nicht erst vor der Prüfung.
- **Krank? Sofort melden** und zum Arzt; die Berufsschule auch informieren.
- **Betriebsgeheimnisse** für Dich behalten.

Deine Rechte

- **Richtig ausgebildet werden** – nach Plan, mit Anleitung. Dauerhaft **nur** ausbildungsfremde Arbeit ist nicht in Ordnung.
- **Fester Ausbilder:in**, die oder der für Dich zuständig ist.
- **Ausstattung kostenlos:** alles für Ausbildung und Prüfung, auch Schutzausrüstung und Berichtsheft. Schulbücher verleiht die Berufsschule.
- **Zeit fürs Berichtsheft** in der Arbeitszeit (§ 14 BBiG).
- **Berufsschule und Prüfungen** sind bezahlte Arbeitszeit; der Tag vor der schriftlichen Prüfung ist frei.
- **Vergütung**, jedes Jahr steigend – fällig spätestens am letzten Arbeitstag des Monats.
- **Bezahlte Feiertage** und Lohn im Krankheitsfall bis zu 6 Wochen.
- **Urlaub**, bezahlt; nie als Strafe abziehbar.
- **Ein Zeugnis** am Ende – das steht Dir zu.

Konflikte zuerst im Betrieb ansprechen

Bei Unklarheiten, Über- oder Unterforderung oder Meinungsverschiedenheiten ist **zunächst das Gespräch im Betrieb** zu suchen. Viele Probleme lassen sich auf diesem Weg klären. Die ausbildende Stelle kann nur reagieren, wenn ihr der Sachverhalt bekannt ist. Führt das Gespräch nicht weiter, steht die Ausbildungsberatung zur Verfügung (siehe Seite 5).



Die folgenden Rechte ergeben sich aus dem Berufsbildungsgesetz, dem Jugendarbeitsschutzgesetz und weiteren Vorschriften sowie aus Deinem Ausbildungs- und Tarifvertrag. Sie bestehen unabhängig von einzelnen Absprachen im Betrieb.

724 €

Mindestvergütung 1. Jahr (Start 2026, ohne Tarif)

6 Wo.

Lohn im Krankheitsfall mit Krankschreibung

8 h

Höchstarbeitszeit pro Tag unter 18 J. (JArbSchG)

- ✓ **Vergütung, die jedes Jahr steigt.** Ohne Tarif gilt 2026 mindestens 724 € / 854 € / 977 € / 1.014 € brutto (1.–4. Jahr); im Gartenbau gilt oft ein besserer Tarif. Sie ist spätestens am letzten Arbeitstag des Monats fällig (§ 18 Abs. 2 BBiG).
- ✓ **Faire Zeiterfassung.** Kommst Du ein paar Minuten zu spät, darf auch nur diese Zeit abgezogen werden – nicht pauschal eine ganze Stunde. Bleibst Du länger, wird die Mehrzeit gutgeschrieben. Das gilt auch umgekehrt: Beim Stempeln zählt Ehrlichkeit.
- ✓ **Geldabzug nur für echte Fehlzeit.** Bei Schlechtwetter oder Auftragsmangel trägt der Betrieb das Risiko, nicht Du. Pauschale „Strafabzüge“ sind verboten.
- ✓ **Bezahlte Feiertage** (§ 2 EFZG) und bezahlter Urlaub, der nie als Strafe abgezogen werden darf. Wirst Du im Urlaub krank (mit Attest), zählen diese Tage nicht als Urlaub.
- ✓ **Ausstattung und Schutzausrüstung kostenlos,** dazu Zeit fürs Berichtsheft in der Arbeitszeit (§ 14 BBiG). Schulbücher verleiht Dir die Berufsschule in BW kostenlos.
- ✓ **Unter 18? Zusätzlicher Schutz (JArbSchG):** höchstens 8 Std./Tag und 40/Woche, Fünf-Tage-Woche, feste Pausen, mindestens 12 Stunden Freizeit nach Feierabend, normalerweise keine Arbeit vor 6 und nach 20 Uhr, mehr Urlaub (30/27/25 Werktagen je nach Alter), ärztliche Untersuchung vor Beginn und nach dem ersten Jahr. **In der Landwirtschaft gelten Ausnahmen:** in der Erntezeit ab 16 bis 9 Std./Tag, ab 5 oder bis 21 Uhr, samstags und sonntags nur bei der Tierversorgung und immer mit Ersatzruhetag. Kommt Dir etwas zu viel vor? Frag nach.

3

KONFLIKTE

Wenn es einmal Ärger gibt.



Bei Pflichtverletzungen ist ein abgestuftes Vorgehen vorgeschrieben. Eine Kündigung ist nicht ohne Weiteres und nicht als erste Maßnahme zulässig. Maßgeblich sind folgende Stufen:

1

Gespräch / Ermahnung

Dein Betrieb sagt Dir klar, was schief läuft und was er erwartet. Noch keine rechtliche Folge – aber nimm es ernst und versuch, es zu ändern.

2

Abmahnung GELBE KARTE

Eine schriftliche Warnung. Sie muss genau benennen, was Du wann falsch gemacht hast, was künftig erwartet wird und dass bei Wiederholung die Kündigung droht. Pauschale Vorwürfe („immer zu spät“) reichen nicht.

3

Kündigung LETZTE KARTE

Nur als letztes Mittel. Nach der Probezeit nur noch fristlos aus wichtigem Grund – schriftlich auf Papier, mit Begründung. Schlechte Noten oder langsames Lernen sind kein Kündigungsgrund.



0761 208-1356

Bei Konflikten zuerst das **Gespräch im Betrieb suchen**, anschließend die **Ausbildungsberatung einschalten** – möglichst frühzeitig und nicht erst nach Ausspruch einer Kündigung. Die Beratung ist neutral, kostenfrei und für beide Seiten zuständig.

Vorgehen nach einer Abmahnung

Eine Abmahnung ist eine Warnung, keine Kündigung. Unterschreibe allenfalls den **Empfang**; damit ist keine Anerkennung des Vorwurfs verbunden.

Ist der Vorwurf **berechtigt**, ist das beanstandete Verhalten abzustellen. Ist er **unberechtigt**, kannst Du eine schriftliche Gegendarstellung zur Personalakte verlangen.

Ob eine Abmahnung berechtigt ist, kannst Du mit der Ausbildungsberatung besprechen.

Bei Minderjährigen ist die Abmahnung auch den Erziehungsberechtigten zuzustellen.

4

KÜNDIGUNG

Du hast eine Kündigung erhalten.



Gegen eine Kündigung kann unter Umständen vorgegangen werden. Wegen kurzer Fristen ist **umgehendes Handeln** erforderlich:

- ✓ **Unverzüglich die Ausbildungsberatung kontaktieren (0761 208-1356).** Sie ordnet den Fall ein und hilft Dir, das weitere Vorgehen zu planen.
- ✓ **Frist beachten:** Eine Kündigungsschutzklage ist innerhalb von drei Wochen beim Arbeitsgericht zu erheben (sofern ein Schlichtungsausschuss besteht, ist zunächst dieser anzurufen).
- ✓ **Wirksamkeit prüfen lassen:** Eine Kündigung per Messenger oder E-Mail, ohne Begründung oder ohne vorausgegangene einschlägige Abmahnung ist häufig unwirksam.
- ✓ **Bei der Agentur für Arbeit melden,** um Nachteile bei Leistungsansprüchen zu vermeiden.

Unbedingt vermeiden

- ✗ **Unentschuldigtes Fernbleiben.** Dies ist der häufigste Kündigungsgrund und kann Schadensersatzansprüche auslösen.
- ✗ **Eigene mündliche Kündigung.** Sie ist formunwirksam und kann zu finanziellen Nachteilen führen.
- ✗ **Urlaubsantritt ohne Genehmigung.**
- ✗ **Vorschnelle Unterzeichnung eines Aufhebungsvertrags.** Ein solcher Vertrag kann Ansprüche auf Arbeitslosengeld und Kindergeld gefährden und sollte vorab geprüft werden.
- ✗ **Vernachlässigung des Berichtshefts.** Ein vollständiges Berichtsheft ist Zulassungsvoraussetzung für die Abschlussprüfung.

Grundsatz

Konflikte lassen sich am ehesten in einem frühen Stadium beilegen – zunächst im Betrieb, anschließend mit Unterstützung der Ausbildungsberatung. Eine frühzeitige Kontaktaufnahme ist in jedem Fall ratsam.



Für Fragen zum Ausbildungsverhältnis, zur Vergütung oder zu einer Abmahnung stehen folgende Stellen zur Verfügung:

Alles rund um Deine Ausbildung	Ausbildungsberatung – Regierungspräsidium Freiburg Hannes Pix · 0761 208-1356 · abteilung3@rpf.bwl.de Kostenlos, neutral, vertraulich – Dein Betrieb erfährt nichts ohne Dein Okay.
Vertrag, Verkürzung, Prüfung	RP Freiburg · Christoph Zilz · 0761 208-1290 · abteilung3@rpf.bwl.de Anderswo in BW: Dein örtliches Regierungspräsidium (rp.baden-wuerttemberg.de)
Anonym online fragen	Dr. Azubi (DGB-Jugend): jugend.dgb.de/ausbildung/beratung/dr-azubi
Gewerkschaft	IG Bauen-Agrar-Umwelt: igbau.de (Rechtsschutz für Mitglieder)
Probleme in der Berufsschule	Klassenlehrkraft oder Schulsozialarbeit – sprich sie einfach an.
Lernprobleme, Krisen	Agentur für Arbeit: kostenlose Nachhilfe und Begleitung (AsA flex) · 0800 4 555500 (gratis)

Aufgabe der Ausbildungsberatung

Die Ausbildungsberatung ist beim Regierungspräsidium angesiedelt und gegenüber dem Betrieb unabhängig. Sie berät beide Seiten kostenfrei und vertraulich, vermittelt bei Konflikten und beantwortet Fragen zu Vergütung, Urlaub, Arbeitszeit, Abmahnung und Kündigung, ohne Partei zu ergreifen.

Eine frühzeitige Kontaktaufnahme – vor einer Zuspitzung des Konflikts – wird empfohlen.

Wichtiger Hinweis

Dieses Heft gibt den Stand September 2026 wieder und erklärt die Rechtslage vereinfacht. Es ersetzt keine Beratung im Einzelfall. Maßgeblich sind Gesetz, Tarifvertrag und Dein Ausbildungsvertrag.

Grundlagen: BBiG, JArbSchG, EFZG, BUrlG sowie Dein Ausbildungs- und Tarifvertrag. Herausgeber: Regierungspräsidium Freiburg, Referat 31, Bertoldstraße 43, 79098 Freiburg i. Br. Bearbeitung: Hannes Pix (Telefon 0761 208-1356, abteilung3@rpf.bwl.de). Gestaltung nach dem Erscheinungsbild des Landes Baden-Württemberg · Titelbild: TMBW, Foto: Negwer · barrierefreies PDF (PDF/UA).